



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1213 del 30/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223 del 28/07/2026

PROPOSTA N. 2187 del 28/07/2026

OGGETTO: Proroga del contratto per i servizi di trasporto scolastico e complementari alla società in house Lamezia Multiservizi spa. Impegno spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che il D.Lgs. n. 345/1998, art. 1 comma 5 e la Legge n. 21/1992, art. 5 stabilisce che i Comuni esercitino tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone;
- che il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il D.Lgs. n. 112/1998 pone in capo ai Comuni l' espletamento delle funzioni amministrative volte ad attivare azioni e gli interventi al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono l' esercizio del diritto all' istruzione ed alla formazione;
- che l' art. 5 del D.Lgs. n. 63/2017 prevede che le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico e che il servizio sia assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, nei limiti dell' organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08.09.2023 avente ad oggetto *"Affidamento in house alla Lamezia Multiservizi spa dei servizi di trasporto scolastico e complementari per gli a.s. 2023/24 - 2024/25 - 2025/26 approvazione Relazione, artt. 14, c. 2 e 3 e 17, c.2 D.lgs. n. 201/2022"*, il Comune di Lamezia Terme ha proceduto all'assegnazione dei servizi citati, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore, alla Lamezia Multiservizi spa mediante la forma dell'affidamento "in house providing";

TENUTO CONTO che in data 29/11/2023 è stato stipulato il contratto di servizio per l'affidamento in house dei servizi di trasporto scolastico e servizi complementari per gli a.s. 2023/24-2024/25-2025/26, n. di repertorio 26616, la cui scadenza è il 31/07/2026;

DATO ATTO che:

- questo Ente, nell'ambito delle azioni mirate a tutelare il diritto allo studio garantito dalla Costituzione e definito anche dalla L.R. 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", intende garantire il servizio di trasporto alunni, rivolto primariamente agli alunni della scuola dell'obbligo, primaria e secondaria di primo grado, nella forma gestionale prescelta, nonché i servizi di trasporto disabili a scuola e per i centri di riabilitazione;
- è necessario garantire la continuità dell'erogazione dei servizi *de quo* ed evitare pregiudizio all'espletamento degli stessi, trattandosi di servizi indefettibili, in quanto essenziali;

- si ravvisano, pertanto, specifiche ragioni di non interruzione dei servizi, non fungibili nè attuabili direttamente dall'Ente per la natura, la peculiarità e la particolare rilevanza dei servizi stessi, connessi al conseguimento dell'interesse pubblico;

EVIDENZIATO, pertanto, che il servizio in parola è ascrivibile nel novero dei servizi di interesse pubblico e, per la sua importanza, deve essere garantito senza soluzione di continuità, in quanto, in difetto, verrebbe compromesso l'assolvimento di una funzione di pubblico interesse, fondamentale per le famiglie;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 206 del 27/07/2026 di proposta al Consiglio Comunale con la quale:

- è stata individuata quale forma gestionale dei servizi di trasporto scolastico e complementari l'affidamento in house providing alla società partecipata Lamezia Multiservizi spa, per la durata di 5 anni, con riferimento agli anni scolastici 2026/2027-2027/2028-2028/2029-2029/2030-2030/2031;
- è stato stabilito, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi in trattazione, onde evitare pregiudizio all'espletamento degli stessi, di procedere a prorogare, per l'annualità 2026, il contratto già in essere con la Lamezia Multiservizi spa, nelle more dell'espletamento delle necessarie fasi amministrative dell'affidamento in house;

CONSIDERATO CHE, essendo la procedura di affidamento in house dei servizi in parola ancora in corso, nell'imminenza dell'apertura del nuovo a.s. 2026/2027, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa (fornitura di un servizio volto a favorire l'accesso al diritto allo studio), appare necessario procedere alla proroga tecnica dell'affidamento in essere;

DATO ATTO che il ricorso alla proroga del contratto in essere è stato previsto dal contratto di servizio n. di repertorio 26616;

Visto il Reg. (CE) 23-10-2007 n. 1370/2007 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia” ed in particolare l'art. 5 c. 5 secondo il quale *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici.....”* ;

Preso atto delle condizioni e dei presupposti legittimanti il ricorso all'istituto giuridico della proroga tecnica;

PRECISATO che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dall'accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;

RITENUTO, pertanto necessario, al fine di evitare l'interruzione dei servizi in parola, e causare pregiudizio all'utenza interessata, prorogare il contratto in vigore nelle more della conclusione delle fasi istruttorie relative alla nuova procedura di affidamento, fino al 31.12.2026, alle stesse condizioni di cui al contratto in scadenza n. di repertorio 26616;

DATO ATTO che la presente proroga tecnica è disposta esclusivamente per garantire la continuità operativa dei servizi, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento;

DATO ATTO che le relative spese trovano la copertura finanziaria negli stanziamenti previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, ed in particolare nel piano dei conti n. 1030215002 del bilancio esercizio finanziario 2026, già capitolo 1418 “Spese per il Servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi” per € 258.831,72 e nel piano dei conti n. 1030215002 del bilancio esercizio finanziario 2026, capitolo 1909 “Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap” per € 50.281,04;

Ritenuto, pertanto, per quanto su esposto, di dover procedere all'impegno della somma di € 258.831,72 sul piano dei conti 1030215002, esercizio finanziario 2026, capitolo 1418 e della somma di € 50.281,04 sul piano dei conti n. 1030215002 del bilancio esercizio finanziario 2026, capitolo 1909, a favore della Lamezia Multiservizi spa;

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Cronoprogramma di Spesa:

	DENOMINAZIONE SERVIZIO		DATA EMISSIONE FATTURA ENTRO IL	SCADENZA DI PAGAMENTO ENTRO IL
	TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZI COMPLEMENTARI		
settembre	64707,9295	12570,25775	30/09/26	30/10/26
ottobre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	31/10/26	30/11/26
novembre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	30/11/26	30/12/26
dicembre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	31/12/26	30/01/26
TOTALE	€ 258.831,72	€ 50.281,04		

ACCERTATO che la Lamezia Multiservizi s.p.a. versa in condizioni di regolarità contributiva così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con scadenza il 01/10/2026;

Ritenuta non applicabile la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., con riferimento alla richiesta sia del codice identificativo gara (CIG) sia della documentazione relativa al conto corrente dedicato, secondo quanto stabilito dall' Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19/12/2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/25 di approvazione del "Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/24";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all' approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22-5-2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 8 agosto 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l' Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli

equilibri per l' esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO che atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale della Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

VERIFICATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente/Responsabile del Servizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, di conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

CONSIDERATO che alla dipendente D.ssa Lucia Molinaro è affidata la responsabilità del procedimento;

PPROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato

- **di disporre** la proroga tecnica del servizio di trasporto scolastico e dei servizi complementari fino al 31.12.2026 a favore della società in house Lamezia Multiservizi spa;
- **di stabilire** che i servizi e il calcolo del corrispettivo dei servizi dovranno essere svolti secondo le condizioni stabilite nel contratto di servizio per l'affidamento in house dei servizi di trasporto scolastico e servizi complementari per gli a.s. 2023/24-2024/25-2025/26, n. di repertorio 26616;
- **di impegnare**, per quanto in premessa argomentato, per l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto, le seguenti somme:
 - per il servizio di Trasporto scolastico la somma complessiva di € 258.831,72 sul piano dei conti n. 1.03.02.15.002 del bilancio esercizio finanziario 2026, capitolo 1418 "Spese per il Servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi" ;

- per i Servizi complementari la somma di € 50.281,04 sul piano dei conti n. 1.03.02.15.002 del bilancio esercizio finanziario 2026, capitolo 1909 “Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap” ;
- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DENOMINAZIONE SERVIZIO		DATA EMISSIONE FATTURA ENTRO IL	SCADENZA DI PAGAMENTO ENTRO IL
	TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZI COMPLEMENTARI	
settembre	64707,9295	12570,25775	30/09/26
ottobre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	31/10/26
novembre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	30/11/26
dicembre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	31/12/26
TOTALE	€ 258.831,72	€ 50.281,04	

- **di liquidare**, dietro presentazione di regolare fattura, come per legge, con separato provvedimento gli importi dovuti;
- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **di dare atto**:
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Lucia Molinaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;
Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

- **di disporre** la proroga tecnica del servizio di trasporto scolastico e dei servizi complementari fino al 31.12.2026 a favore della società in house Lamezia Multiservizi spa;
- **di stabilire** che i servizi e il calcolo del corrispettivo dei servizi dovranno essere svolti secondo le condizioni stabilite nel contratto di servizio per l'affidamento in house dei servizi di trasporto scolastico e servizi complementari per gli a.s. 2023/24-2024/25-2025/26, n. di repertorio 26616;
- **di impegnare**, per quanto in premessa argomentato, per l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto, le seguenti somme:
 - per il servizio di Trasporto scolastico la somma complessiva di € 258.831,72 sul piano dei conti n. 1.03.02.15.002 del bilancio esercizio finanziario 2026, capitolo 1418 “Spese per il Servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi”;
 - per i Servizi complementari la somma di € 50.281,04 sul piano dei conti n. 1.03.02.15.002 del bilancio esercizio finanziario 2026, capitolo 1909 “Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap”;
- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

	DENOMINAZIONE SERVIZIO		DATA EMISSIONE FATTURA ENTRO IL	SCADENZA DI PAGAMENTO ENTRO IL
	TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZI COMPLEMENTARI		
settembre	64707,9295	12570,25775	30/09/26	30/10/26
ottobre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	31/10/26	30/11/26
novembre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	30/11/26	30/12/26
dicembre	€ 64.707,93	€ 12.570,26	31/12/26	30/01/26
TOTALE	€ 258.831,72	€ 50.281,04		

- **di liquidare**, dietro presentazione di regolare fattura, come per legge, con separato provvedimento gli importi dovuti;
- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

- **DI SPECIFICARE**

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
- che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2187 del 28/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 28/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 223 del 28/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1418	576	1	04	07	1	03	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	258.831,72

a favore di:

Codice	Fornitore
6458	LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Proroga del contratto per i servizi di trasporto scolastico e complementari alla società in house Lamezia Multiservizi spa. Impegno spesa.	

2026	1909	577	1	12	02	1	03	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto	50.281,04
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	------------------------------------	-----------

									scolastico	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

a favore di:

Codice	Fornitore
6458	LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Servizi Complementari Proroga del contratto per i servizi di trasporto scolastico e complementari alla società in house Lamezia Multiservizi spa. Impegno spesa.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.